

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

LEGISLAÇÃO PMAL

CRIMES DE RACISMO E DISCRIMINAÇÃO

LEI 7.716/1989 • LEI 14.532/2023 • INJÚRIA RACIAL • ART. 20 • EFEITOS • JURISPRUDÊNCIA

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 17 | 4 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 16 | 6ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

Crimes de racismo e discriminação

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- dominar o âmbito de proteção da Lei 7.716/1989
- entender a atual posição da injúria racial no art. 2º-A
- reconhecer crimes de impedimento/recusa de acesso e tratamento
- dominar o art. 20 e causas de aumento recentes
- memorizar efeitos não automáticos da condenação
- conhecer enquadramento jurisprudencial da homotransfobia

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ Depois da Lei 14.532/2023, cuidado com material antigo: injúria racial por raça/cor/etnia/procedência nacional está no art. 2º-A da Lei 7.716, com pena de 2 a 5 anos e multa.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Âmbito da Lei 7.716: cinco fundamentos expressos

O art. 1º pune crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei contém tipos específicos de recusa, impedimento e tratamento discriminatório em trabalho, comércio, ensino, hospedagem, serviços, prédios, transportes, Forças Armadas e relações familiares.

EXEMPLO Recusar atendimento em estabelecimento comercial por razão racial pode enquadrar-se no tipo específico do art. 5º, e não apenas no art. 20 genérico.

BIZU 95+ Antes do art. 20, procure se a conduta encaixa em um tipo ESPECÍFICO dos arts. 3º a 14.

PEGADINHA Afirmar que a lei se restringe a raça e cor, ignorando etnia, religião e procedência nacional.

TÓPICO 2

Injúria racial: art. 2º-A depois da Lei 14.532/2023

Injuriar alguém, ofendendo dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional: reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena aumenta de metade se houver concurso de duas ou mais pessoas.

EXEMPLO Ofensa dirigida a pessoa determinada por sua cor, atingindo sua dignidade, é a estrutura típica do art. 2º-A.

BIZU 95+ 2º-A = PESSOA determinada + dignidade/decoro + 2 a 5 anos.

PEGADINHA Estudar pela redação antiga do Código Penal e esquecer a migração para a Lei 7.716.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • CNMP • Técnico de Segurança Institucional • 2023 • Q2133720

Q01

A injúria racial configura prática de racismo e, portanto, é infração penal inafiançável e imprescritível.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

**ACERVO PMAL • LEI ATUAL**

Acervo PMAL • Mini/Simulado 2026 • item 13

Q04

A injúria racial do art. 2º-A tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, aumentada de metade se praticada mediante concurso de duas ou mais pessoas.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 3**Crimes de acesso e tratamento: enxergue a situação concreta**

A lei tipifica impedir/obstar cargo público e promoção; negar emprego privado ou discriminar condições; recusar cliente; impedir matrícula; negar hospedagem; atendimento em restaurantes, clubes e serviços; acesso a entradas/elevadores; transporte; Forças Armadas; casamento e convivência familiar/social.

EXEMPLO Questão descreve hotel que recusa hóspede por origem nacional: procure o tipo específico de hospedagem antes de correr para o art. 20.

BIZU 95+ Palavras-chave: EMPREGO, CLIENTE, ALUNO, HOTEL, RESTAURANTE, CLUBE, TRANSPORTE, FORÇAS ARMADAS.

PEGADINHA Tratar o art. 20 como único crime da lei.

TÓPICO 4**Art. 20: praticar, induzir ou incitar discriminação/preconceito**

O caput do art. 20 pune praticar, induzir ou incitar discriminação/preconceito pelos fundamentos legais. Há figura específica ligada à divulgação do nazismo; uso de meios de comunicação/redes sociais eleva a pena; contexto esportivo, religioso, artístico ou cultural possui disciplina própria; obstrução/violência contra manifestação religiosa também foi contemplada.

EXEMPLO Postagem pública que incita discriminação racial pode deslocar a análise para o art. 20, § 2º, com regime de pena próprio.

BIZU 95+ ART. 20 = alcance coletivo/difusor. ART. 2º-A = injúria contra alguém determinado.

PEGADINHA Confundir incitação pública ao preconceito com simples injúria individual.

TÓPICO 5**Aumentos e proteção processual da Lei 14.532/2023**

Art. 20-A: aumento de 1/3 até metade em contexto/intuito de descontração, diversão ou recreação. Art. 20-B: mesmo aumento para crimes dos arts. 2º-A e 20 praticados por funcionário público no exercício ou a pretexto da função. Art. 20-D: vítima deve estar acompanhada de advogado ou defensor público em todos os atos processuais cíveis e criminais.

EXEMPLO “Era brincadeira” não neutraliza o racismo; a lei atual prevê justamente aumento no contexto recreativo.

BIZU 95+ RACISMO RECREATIVO não é atenuante: é causa de aumento.

PEGADINHA Usar “brincadeira” como causa de exclusão da tipicidade.

TÓPICO 6

Efeitos da condenação e jurisprudência de alta incidência

Art. 16 prevê perda do cargo/função pública e suspensão do estabelecimento particular por até três meses; art. 18 determina que esses efeitos não são automáticos e devem ser motivadamente declarados na sentença. Na jurisprudência do STF, homofobia e transfobia podem receber enquadramento na Lei 7.716 enquanto não houver disciplina legislativa específica suficiente.

EXEMPLO Condenação por crime da lei não faz o servidor perder automaticamente o cargo: o efeito precisa ser declarado de forma motivada.

BIZU 95+ EFEITO DO ART. 16 = possível; AUTOMÁTICO = não.

PEGADINHA Transformar toda condenação em perda automática do cargo.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • CNMP • Técnico de Segurança Institucional • 2023 • Q2133719

Q02

Condutas homofóbicas e transfóbicas podem configurar crimes abrangidos pela Lei 7.716/1989.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • Polícia Federal • Delegado • 2025 • Q3530663

Q03

Com base no conceito político-social de racismo do caso Ellwanger, o STF considerou aplicáveis aos casos de homotransfobia os tipos penais previstos na Lei 7.716/1989.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – CERTO

CERTO. O STF já reconhecia a injúria racial como espécie do gênero racismo; a Lei 14.532/2023 incorporou a figura à Lei 7.716/1989 no art. 2º-A.

QUESTÃO 02 – CERTO

CERTO. Por decisão do STF, até legislação específica, condutas homotransfóbicas podem ser enquadradas nos tipos da Lei 7.716/1989 quando se ajustarem às condutas criminalizadas.

QUESTÃO 03 – CERTO

CERTO. A questão cobra diretamente a construção jurisprudencial do STF sobre racismo em dimensão político-social.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. É a literalidade atual do art. 2º-A e parágrafo único, incluídos pela Lei 14.532/2023.

TÓPICO

Revisão de 60 segundos

- art. 1º: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional
- art. 2º-A: injúria racial, 2 a 5 anos + multa; + metade com 2+ pessoas
- tipos específicos dos arts. 3º a 14 cobram situações de acesso e tratamento
- art. 20 = praticar/induzir/incitar discriminação ou preconceito
- racismo recreativo aumenta pena
- efeitos do art. 16 não são automáticos
- STF: homotransfobia pode enquadrar-se na Lei 7.716

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Lei nº 7.716/1989, texto compilado do Planalto, com alterações da Lei nº 14.532/2023; CF/88, art. 5º, XLII; STF, ADO 26 e MI 4733; questões CEBRASPE CNMP 2023 e Polícia Federal 2025; acervo PMAL 2026.